

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA COMERCIO

ARRENDADORES	ATOZ S.A.S. – FABRICIO ANTONIO MONROY TELLEZ
ARRENDATARIO	CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
DIRECCIÓN INMUEBLE ARRENDADO	CARRERA 10 No. 41-73 BUCARAMANGA (SANTANDER)
CANÓN ARRENDAMIENTO	\$5.000.000=M/CTE MÁS IVA.
FECHA INICIO	PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2022
FECHA TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2032

Entre los suscritos a saber, **ATOZ S.A.S.**, identificada con Nit. No. 804.011.257-1, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, representada legalmente por **RODRIGO EDUARDO ZAMBRANO CABRERA**, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.886.882 expedida en Bogotá D.C., tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal, y, **FABRICIO ANTONIO MONROY TÉLLEZ**, mayor de edad, domiciliado en Floridablanca, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.122.266 expedida en Fontibón, actuando en nombre propio, ambos propietarios del inmueble a arrendar según Certificado de Libertad y Tradición, quienes para efectos de este contrato se denominarán **LOS ARRENDADORES**, de una parte, y de la otra, **CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE**, identificada con Nit. No. 804.006.527-3, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, representada legalmente por **ORLANDO CELIS SALAZAR**, mayor de edad, domiciliado en Floridablanca, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.508.183 expedida en Bucaramanga, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Instituciones de Educación Superior, quien para efectos de este contrato se denominará **EL ARRENDATARIO**, manifestaron que han decidido celebrar el siguiente contrato de arrendamiento comercial, el cual se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. Por medio del presente contrato **LOS ARRENDADORES** se comprometen a conceder el uso y el goce a **EL ARRENDATARIO** del inmueble ubicado en la Carrera 10 No. 41-73 del municipio de Bucaramanga (Santander), el cual se identifica con el número de matrícula inmobiliaria No. 300-92381 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga y cédula catastral No. 68001010101820012000, con un área de 10.80 X 28.40 Metros, cuyos linderos se encuentran expresados en la Escritura Pública No. 965 del veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022) de la Notaria Primera del Círculo de Bucaramanga.

SEGUNDA. CANON DE ARRENDAMIENTO Y FORMA DE PAGO. **EL ARRENDATARIO** se obliga a pagar como canon de arrendamiento mensual la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$5.000.000=) MÁS IVA**, este valor se pagará anticipadamente a **LOS ARRENDADORES** o a su orden, dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes calendario, de acuerdo a la factura electrónica expedida por cada uno, de la siguiente manera:

ARRENDADORES	VALOR FACTURA MENSUAL	FORMA DE PAGO
ATOZ S.A.S.	\$2.500.000 MÁS IVA	Consignando a la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 047269997905 a nombre de ATOZ S.A.S.
FABRICIO ANTONIO MONROY TELLEZ	\$2.500.000 MÁS IVA	Consignando a la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 46560012315 a nombre de FABRICIO ANTONIO MONROY TELLEZ

PARÁGRAFO PRIMERO. Los cambios de la cuenta de abono del pago del canon de arrendamiento se informarán a EL ARRENDATARIO por LOS ARRENDADORES por escrito con una anticipación de tres (03) días hábiles. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** En caso que por cualquier causa imputable a EL ARRENDATARIO se dé por terminado el presente contrato, LOS ARRENDADORES no están obligados a realizar ningún reembolso a EL ARRENDATARIO por las reparaciones y/o adecuaciones realizadas por este en el inmueble. **PARÁGRAFO TERCERO.** La mera tolerancia de LOS ARRENDADORES en aceptar el pago del precio del arrendamiento con posterioridad al plazo previsto para tal fin, no será suficiente para modificar las previsiones que al respecto han acordado las partes. Tampoco se considerarán variadas las estipulaciones relativas al precio del arrendamiento por la recepción de pagos parciales. De conformidad con lo anterior, la aceptación de pagos parciales no invalidará los efectos que la mora produzca a cargo del ARRENDATARIO.

TERCERA. REAJUSTE. Cada doce (12) meses de ejecución del contrato, el precio del arrendamiento se incrementará automáticamente y sin necesidad de aviso alguno en una proporción igual al ciento por ciento (100%) más un (01) punto porcentual del índice de precios al consumidor del año calendario inmediatamente anterior decretado por el DANE.

CUARTA. DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración de diez (10) años que comienza a contarse desde el día primero (01) de abril de dos mil veintidós (2022) hasta el treinta y uno (31) de marzo de dos mil treinta y dos (2032) y se prorrogará sucesivamente por igual plazo, salvo que alguna de las partes manifieste su intención de no renovarlo o prorrogarlo a su vencimiento, mediante aviso escrito dirigido a la otra parte, con seis (06) meses de antelación a la fecha de terminación del contrato o de sus prorrogas. Lo anterior sin perjuicio del derecho de renovación consagrado en el artículo 518 del Código de Comercio. **PARÁGRAFO PRIMERO.** En caso de desahucio por las causales contempladas en el artículo 518 del Código de Comercio, se dará aviso con una antelación de tres (3) meses de anticipación a la fecha de finalización del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** EL ARRENDATARIO responderá por todas las obligaciones contraídas en el presente contrato, así como de las que impone la ley, no solo por el término principal, sino durante las prorrogas tácitas o expresas y en el evento de renovaciones.

QUINTA. DESTINACIÓN DEL INMUEBLE. EL ARRENDATARIO se compromete a utilizar el inmueble exclusivamente como sede para el desarrollo de las actividades propias de una Institución de Educación Superior, y no podrá cambiar dicha destinación, pues se entenderán lesionados los derechos de LOS ARRENDADORES. En el evento que esto ocurra LOS ARRENDADORES pueden dar por terminado el presente contrato de arrendamiento y podrán exigir la entrega inmediata del inmueble arrendado, así como también exigir la indemnización de perjuicios sin necesidad de requerimiento alguno. **PARÁGRAFO PRIMERO.** LOS ARRENDADORES prohíben expresa y terminantemente al ARRENDATARIO dar al inmueble destinación con fines ilícitos tales como los contemplados en el literal b) del parágrafo del artículo 3 del decreto 180 de 1.988 y el artículo 34 de la ley 30 de 1.986 modificado por el artículo 18 de la ley 365 de 1997, del artículo 377 del Código Penal Colombiano y, en consecuencia, EL ARRENDATARIO se obliga a no utilizar el inmueble objeto de este contrato, para ocultar como depósito de armas o explosivos o dineros de grupos terroristas o artículos de contrabando o para que en él se elaboren o almacenen, vendan drogas estupefacientes o sustancias alucinógenas y afines. El ARRENDATARIO se obliga a no guardar ni permitir que se guarden en el inmueble arrendado sustancias inflamables o explosivas que pongan en peligro la seguridad de él, y en caso de que ocurriera dentro del inmueble enfermedad infecto-contagiosa, serán de el ARRENDATARIO los gastos de desinfección que ordenen las autoridades sanitarias. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** EL ARRENDATARIO manifiesta que conoce las normas que regulan el funcionamiento de los establecimientos dedicados a su actividad y en tal sentido libera de cualquier responsabilidad a LOS ARRENDADORES si surgen problemas en el cumplimiento de las citadas normas, no pudiendo EL ARRENDATARIO dar por terminado el contrato alegando el incumplimiento de esas normas; precisando que EL ARRENDATARIO realizará todos los trámites necesarios ante las autoridades gubernamentales para obtener los correspondientes permisos de funcionamiento en caso de ser requeridos. El incumplimiento de esta cláusula dará derecho a LOS ARRENDADORES para dar por terminado el contrato y exigir la entrega inmediata del inmueble, sin necesidad de requerimientos judiciales o privados a los cuales renuncia El ARRENDATARIO.

SEXTA. RECIBO Y ESTADO DEL INMUEBLE. EL ARRENDATARIO declara que ha recibido el inmueble materia del presente contrato, en buen estado, con los servicios públicos domiciliarios en funcionamiento, agua, gas, luz, redes: eléctrica, de datos, hidráulica, y se obliga a conservarlo y restituirlo en las mismas condiciones a la terminación del contrato de arrendamiento o cuando este haya de cesar por alguna de las causales previstas legalmente, especialmente en lo referente a la pintura general del inmueble, y a los enchapes de pisos, muros y techos que se encuentren en el inmueble.

SÉPTIMA. REPARACIONES Y MEJORAS. Las reparaciones, variaciones y reformas de cualquier clase que quisiera hacer el ARRENDATARIO serán por cuenta de éste y para efectuarlas se requiere previa autorización escrita de LOS ARRENDADORES, siendo entendido que, en cualquier caso, ellas quedarán de propiedad de los dueños del inmueble. En consecuencia, LOS ARRENDADORES no quedan obligados a pagar tales mejoras o reformas ni a indemnizar en forma alguna al ARRENDATARIO aún en los casos en que aquellas hayan

autorizado expresamente, ni el ARRENDATARIO podrá separar o llevarse los materiales utilizados. Queda expresamente estipulado que cualquier cerradura o implemento adicional que el ARRENDATARIO instale en las puertas o ventanas interiores o exteriores del inmueble no lo podrá retirar y quedará de propiedad de LOS ARRENDADORES, sin que haya lugar a reconocimiento de suma alguna por este concepto. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Si el ARRENDATARIO por alguna circunstancia efectuara mejoras en el inmueble objeto de este contrato de arrendamiento, no obstante la prohibición contenida en esta cláusula, y tales mejoras a juicio de LOS ARRENDADORES constituyeran una depreciación para el inmueble, el ARRENDATARIO se obliga a retirarlas y a entregar el bien en el estado en que lo recibió. Si no diere cumplimiento a dicha obligación, la depreciación del inmueble será estimada parcialmente y su valor será exigible por la vía ejecutiva. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** No obstante, lo dispuesto en esta cláusula el ARRENDATARIO estará obligado a efectuar las reparaciones locativas. **PARÁGRAFO TERCERO.** El ARRENDATARIO se obliga expresamente a informar por escrito a LOS ARRENDADORES los daños presentados en el inmueble, y cuyas reparaciones no estén a su cargo a más tardar dentro de los cinco (05) días siguientes a la presentación del daño, en caso de omisión de la notificación deberá asumir el costo de la reparación y de los mayores daños causados. **PARÁGRAFO CUARTO.** Si durante la ejecución del presente contrato el ARRENDATARIO es autorizado a realizar reformas o mejoras, será de cargo de este la obtención de las licencias y permisos necesarios para asegurar el cumplimiento de la normatividad urbanística aplicable, salvo convenio en contrario.

OCTAVA. SERVICIOS PÚBLICOS. El ARRENDATARIO pagará oportuna y totalmente todos los servicios públicos del inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del inmueble, sin que LOS ARRENDADORES tengan responsabilidad alguna por la incorrecta o deficiente prestación de tales servicios. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El incumplimiento del ARRENDATARIO en el pago oportuno de las facturas de uno o varios de los servicios públicos domiciliarios o la suspensión y/o cancelación de los mismos por no pago, la renovación o nueva instalación, serán causa suficiente para dar por terminado este contrato de manera inmediata y correrán por cuenta de EL ARRENDATARIO los gastos de cobranza, reinstalación, multas y sanciones que impongan las compañías de servicios domiciliarios. EL ARRENDATARIO indemnizará a LOS ARRENDADORES por los perjuicios que pudiera tener por tales infracciones u omisiones, involucrando en tales servicios, entre otros, los que pueden provenir de las pérdidas mismas de los mencionados servicios, la suspensión de ellos, su reconexión o nueva instalación. Es entendido que LOS ARRENDADORES pueden, si lo consideran conveniente, hacer las respectivas cancelaciones para obtener la normalización de los mencionados servicios, así como también podrán pagar las sanciones, impuestos y multas, y en estos casos su costo deberá ser reembolsado en forma inmediata por EL ARRENDATARIO, pudiendo ser cobrado por vía ejecutiva, sin necesidad de requerimiento alguno, con la simple presentación de los respectivos recibos debidamente cancelados. En caso de mora EL ARRENDATARIO reconocerá intereses iguales a la tasa máxima autorizada por las disposiciones vigentes, sobre las sumas pendientes de pago, sin perjuicio de las demás acciones de LOS ARRENDADORES. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El ARRENDATARIO declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso

de los servicios públicos del Inmueble (acueducto, electricidad, alcantarillado, aseo) que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito LOS ARRENDADORES y que responderá por los daños y/o violación de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. **PARÁGRAFO TERCERO.** El ARRENDATARIO reconoce que LOS ARRENDADORES en ningún caso y bajo ninguna circunstancia son responsables por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del inmueble, el ARRENDATARIO reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no a LOS ARRENDADORES. **PARÁGRAFO CUARTO.** LOS ARRENDADORES podrán negarse a recibir el inmueble cuando a su parecer existan requisitos pendientes de cumplimiento por parte de EL ARRENDATARIO en quien subsistirá la responsabilidad para todo efecto aún después de restituido mientras LOS ARRENDADORES no hayan declarado por escrito a paz y salvo a EL ARRENDATARIO.

NOVENA. GOOD WILL. El ARRENDATARIO se obliga a que, bajo ninguna circunstancia, pretenderá cobrar a LOS ARRENDADORES del inmueble suma alguna por conceptos tales como haber logrado una buena clientela, haber acreditado y posicionado el establecimiento comercial, primas, buen nombre, "Good Will" o similares.

DÉCIMA. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. EL ARRENDATARIO se obliga a realizar todas las gestiones necesarias tendientes a obtener patentes o licencias de funcionamiento, exonerando a LOS ARRENDADORES de cualquier responsabilidad por multas, sentencias, daños o perjuicios que se llegaren a ocasionar por estos conceptos. Tampoco asumen LOS ARRENDADORES responsabilidad alguna, si las autoridades, en cumplimiento de normas vigentes o futuras, no permiten a EL ARRENDATARIO dar al inmueble la destinación para lo cual fue arrendado.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. EL ARRENDATARIO está obligado a mantener el inmueble en el estado en que lo recibió y se obliga especialmente a: 1.) A pagar el canon acordado dentro de los plazos previstos y consignando en las cuentas bancarias registradas en la cláusula segunda de este contrato. 2.) A conservar la integridad interior y no realizar adecuaciones que afecten la estructura del inmueble ni la fachada. 3.) A reparar los cristales, puertas, cerraduras y tabiques, cuando a ello hubiere lugar. 4.) Mantener en estado de servicio y debidamente aseadas las partes interiores y exteriores del inmueble de conformidad con los artículos 2029 y 2030 del código civil. 5.) Cumplir las normas urbanísticas de la actividad que desarrolle y las normas de policía y de protección de los derechos de todos los vecinos. Además, las obligaciones contempladas en el artículo 9 de la Ley 820 de 2003.

DÉCIMA SEGUNDA. INSPECCIÓN Y VISITAS AL INMUEBLE. LOS ARRENDADORES o la persona que estos autoricen, podrán durante el término inicial del contrato o el de sus prórrogas, visitar y conocer detalladamente el inmueble materia de arrendamiento cuando lo estime conveniente a efectos de comprobar su uso, destino, conservación y otros, sin previo aviso para ello. El ARRENDATARIO se obliga a permitir que el inmueble sea visitado para su

posterior arrendamiento y/o compraventa del inmueble arrendado, previa autorización de LOS ARRENDADORES, para ello, LOS ARRENDADORES notificarán de la visita al ARRENDATARIO con al menos tres (03) días de antelación. Lo anterior sin perjuicio de la cláusula vigésima novena del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA. ABANDONO DEL INMUEBLE. El ARRENDATARIO autoriza de manera expresa e irrevocable a LOS ARRENDADORES para ingresar al inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos (2) testigos y sin necesidad de orden judicial, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del inmueble, en el evento que por cualquier causa o circunstancia el inmueble permanezca abandonado o deshabitado por el término de treinta (30) días o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o de la seguridad del vecindario.

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN Y SUBARRIENDO. El ARRENDATARIO no podrá ceder el presente contrato ni subarrendar el inmueble total o parcialmente sin previa autorización escrita de LOS ARRENDADORES, bajo pena de que éste, a su arbitrio, pueda dar por terminado el arrendamiento y exigir la entrega inmediata del inmueble arrendado sin necesidad de requerimientos de cualquier clase, a los cuales renuncia el ARRENDATARIO. Si se autoriza la cesión o subarriendo, continuarán vigentes todas las estipulaciones derivadas de este contrato de manera solidaria entre el ARRENDATARIO y los CESIONARIOS o SUBARRENDATARIOS. Si la cesión es consecuencia de la enajenación del establecimiento de comercio que funciona en el inmueble arrendado los cedentes se obligan a avisar por escrito, tal circunstancia dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la enajenación, a cumplir con los requisitos que el artículo 528 del Código de Comercio estipula para estas operaciones y a otorgar las garantías o seguridades que LOS ARRENDADORES exijan, en el término de un (1) mes. Si no se prestan oportunamente, podrán LOS ARRENDADORES, dar por terminado el contrato y exigir la restitución del predio mediante los trámites del proceso abreviados de restitución de inmueble arrendado. El ARRENDATARIO acepta expresamente desde ahora cualquier cesión que LOS ARRENDADORES hagan del presente contrato y de los derechos y obligaciones que de él se deriven.

DÉCIMA QUINTA. RENUNCIA REQUERIMIENTOS. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas estipuladas u obligaciones del contrato a cargo de EL ARRENDATARIO dará derecho a LOS ARRENDADORES para dar por terminado el presente contrato sin previo aviso y sin necesidad de requerimiento de ninguna clase a los cuales renuncia el ARRENDATARIO de manera voluntaria de manera libre, expresa e irrevocable. LOS ARRENDADORES podrán además pedir la restitución del inmueble arrendado, por la mora en el pago del precio del arrendamiento, el inicial o el que resulte de aplicar los reajustes, sin que para ello sea necesario ninguna clase de reconvención que esté prevista en la ley, ni la prueba que el ARRENDATARIO no prestaron oportunamente la caución que llegare a ser exigida por la ley, porque tanto a las unas como la facultad de prestar la otra, renuncia de modo expreso el ARRENDATARIO. El ARRENDATARIO que suscribe este contrato renunciará expresamente a los requerimientos de que tratan la Ley 820 de 2003 y el artículo 2007 del Código Civil y 384

del Código General del Proceso; y en general a los que consagre cualquier norma comercial, sustancial o procesal para efectos de la constitución en mora.

DÉCIMA SEXTA. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. LOS ARRENDADORES no asumen responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que el ARRENDATARIO pueda sufrir por causas atribuibles a terceros, ni por hurtos, ni por siniestros causados por incendio, inundación o terrorismo. El ARRENDATARIO asume la responsabilidad por los daños que se puedan causar al inmueble o a los enseres y dotaciones de los vecinos o terceros, cuando estos provengan o sean causados por el ARRENDATARIO, por sus empleados o por descuido o negligencia de cualquiera de los mismos, tales como dejar abiertas las llaves del agua, dejar conectados aparatos eléctricos o las luces prendidas, etc.

DÉCIMA SÉPTIMA. DEVOLUCIÓN SATISFACTORIA. A la terminación del contrato o al momento de realizar la devolución del inmueble arrendado, el ARRENDATARIO deberá restituirlo en las mismas condiciones en que lo recibió, especialmente en lo referente a pintura general del mismo. El inmueble deberá restituirse a paz y salvo por concepto de cánones de arrendamiento, cuotas de administración y/o vigilancia o servicios públicos. En caso de que existan obligaciones pendientes de pago a cargo de el ARRENDATARIO, o que el inmueble no esté en las condiciones pactadas para su restitución, LOS ARRENDADORES podrán negarse a recibir el inmueble. En este caso el ARRENDATARIO mantendrá a su cargo las obligaciones contraídas en virtud de este contrato relacionadas con el pago del canon de arrendamiento y los servicios públicos, sin que por ello se entienda prorrogado el mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO. El ARRENDATARIO en este mismo acto autoriza y confiere el correspondiente poder a LOS ARRENDADORES para que efectúen las reparaciones que corresponden al primero y que deban realizarse luego de cotejar el inventario efectuado al iniciar el presente contrato, con el inventario final o de restitución del inmueble. A fin de dar cumplimiento al poder conferido, bastara con que LOS ARRENDADORES realicen dos (2) cotizaciones con similares materiales, calidades y mano de obra, escogiendo siempre la que ofrezca mejores condiciones económicas a el ARRENDATARIO. Los costos originados por las reparaciones efectuadas y los faltantes en el inventario, serán cancelados por el ARRENDATARIO a LOS ARRENDADORES, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la correspondiente cuenta de cobro. Con todo, vencido el término para el pago de la cuenta de cobro sin que la misma haya sido cancelada, podrán LOS ARRENDADORES iniciar la correspondiente acción ejecutiva presentando para el efecto el presente contrato de arrendamiento y las facturas impagadas.

DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Son causales de terminación del contrato en forma unilateral, por parte de LOS ARRENDADORES las previstas por el artículo 22 de la ley 820 de 2003; y por parte del ARRENDATARIO las consagradas en el artículo 24 de la misma ley. **PARÁGRAFO ÚNICO.** No obstante, las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato (L.820/2003, Art. 21).

DÉCIMA NOVENA. CESIÓN DE LOS ARRENDADORES. El ARRENDATARIO acepta expresamente desde ahora cualquier cesión que LOS ARRENDADORES hagan del presente contrato y de los derechos y obligaciones que de él se deriven.

VIGÉSIMA. INTERESES. Las sumas que a cualquier título en razón del presente contrato resultasen a cargo de el ARRENDATARIO y que no hubiesen sido pagadas oportunamente, serán pagadas por éste con intereses a una tasa igual a la tasa máxima autorizada por las disposiciones vigentes, liquidadas desde la fecha de la causación hasta la fecha que se efectué el pago.

VIGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL. El incumplimiento o cumplimiento tardío de cualquiera de las obligaciones que contrae el ARRENDATARIO por este documento, le acarreará, por ese solo incumplimiento o por el cumplimiento tardío, el pago de una suma igual a tres (03) meses del arrendamiento vigentes al momento del incumplimiento o del cumplimiento tardío, a título de pena, exigible sin necesidad de los requerimientos previos, ni constitución en mora de que tratan los artículos 1594 y 1595 del Código Civil o cualquier otra disposición que así los contemple, derechos estos a los que renuncia expresamente el ARRENDATARIO, y sin que su cobro implique la extinción de la obligación principal o de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sin perjuicio del cobro de las demás indemnizaciones que ese incumplimiento o el cumplimiento tardío causen. Este contrato será prueba sumaria suficiente para el cobro de esta obligación.

VIGÉSIMA SEGUNDA. EL ARRENDATARIO autoriza de manera irrevocable a LOS ARRENDADORES o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro su calidad de acreedor, para que en el evento en que se constituya en mora en el pago de cualquier servicio público, arrendamiento o cualquier otro concepto que sea a su cargo, durante el término inicial o el de sus prórrogas o a la terminación del contrato, se incorpore su nombre e identificación a los archivos de deudores morosos o con referencia negativas que lleve cifin hoy transunión, data crédito, crédito inmobiliario s.a., lonja de propiedad raíz correspondiente, o cualquier otra entidad encargada del manejo de datos comerciales, personales o económicos.

VIGÉSIMA TERCERA. GASTOS. El ARRENDATARIO pagará por su cuenta todos los gastos derivados de la celebración del presente contrato, así como los de sus prórrogas o de renovación llegado el caso, tales como derechos de contrato, servicios de entrega, portes de correo, certificaciones, gastos de desocupaciones, entre otros.

VIGÉSIMA CUARTA. MÉRITO EJECUTIVO. El ARRENDATARIO declara de manera expresa que reconoce y acepta que este contrato, junto con los documentos a que haya lugar de conformidad con la ley, presta mérito ejecutivo para exigir del ARRENDATARIO y a favor de LOS ARRENDADORES el pago de (i) los cánones de arrendamiento causados y no pagados por el ARRENDATARIO, (ii) las multas y sanciones que se causen por el incumplimiento del ARRENDATARIO de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la ley o de este contrato, (iii) las sumas causadas y no pagadas por el ARRENDATARIO por concepto de

servicios públicos del inmueble, cuotas de administración y cualquier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada por el ARRENDATARIO; para lo cual bastara la sola afirmación de incumplimiento del ARRENDATARIO hecha por LOS ARRENDADORES, afirmación que solo podrá ser desvirtuada por el ARRENDATARIO con la presentación de los respectivos recibos de pago. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Las partes acuerdan que cualquier copia autenticada ante Notario de este Contrato tendrá mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El pago de cualquier cantidad de dinero que el ARRENDATARIO realice a LOS ARRENDADORES en razón de las sumas que se llegaren a adeudar, tendrá el siguiente orden de imputación, a menos que las partes acuerden por escrito algo diferente: 1. A los gastos de cobranza prejudicial y/o judicial cuando a ello hubiera lugar. 2. A los daños y faltantes ocasionados al inmueble arrendado. 3. A los intereses de mora. 4. A la cláusula penal pactada. 5. A servicios públicos adeudados. 6. A capital. 7. A obligaciones no vencidas. La imputación se realizará en primer lugar a la obligación con mayor antigüedad y posteriormente a la más reciente, conforme al orden referido.

VIGÉSIMA QUINTA. NORMAS ESPECIALES. Las partes convienen que el presente contrato se registrará por las normas establecidas en los artículos 518 a 523 del código de comercio e igualmente convienen que en caso de enajenación del establecimiento de comercio no se entenderá que en dicha negociación está incluido el contrato de arrendamiento. En este evento el adquirente deberá manifestar a LOS ARRENDADORES por escrito su intención de continuar con el inmueble y quedará a criterio de este la aceptación o no del nuevo arrendatario y podrán las partes convenir libremente las nuevas condiciones del contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios) El ARRENDATARIO autoriza a LOS ARRENDADORES para que realicen el tratamiento de los datos personales de su titularidad hasta ahora recolectados y los que se lleguen a solicitar con la finalidad de llevar a cabo la gestión, desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual. La autorización aquí expresa incorpora los datos biométricos que resulten necesarios para la identificación del titular (huella dactilar y fotografía). **PARÁGRAFO UNICO.** El ARRENDATARIO reconoce que no podrá solicitar la supresión de la información y la revocatoria de la autorización en razón al deber contractual de permanecer en la base de datos durante la ejecución del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. COPIA DEL CONTRATO. El ARRENDATARIO manifiesta que ha recibido copia del presente contrato a satisfacción, con las firmas originales.

VIGÉSIMA OCTAVA. COBRO EXTRAJUDICIAL. Si el incumplimiento a la obligación de cancelar oportunamente el arriendo, los servicios públicos, como cualquier otra erogación derivada del presente contrato diere lugar a alguna diligencia de cobro extrajudicial, el ARRENDATARIO se obliga a pagar, por concepto de gestión de cobro al encargado de dicho cobro extrajudicial, hasta una suma igual a un (1) canon vigente de arrendamiento, por cada gestión, suma esta exigible ejecutivamente por ser clara, expresa y a su cargo, sin perjuicio de

las demás sanciones que por incumplimiento o por mora se han pactado en este contrato y sin necesidad de requerimiento alguno. Ello en razón a que los gastos que ocasione la obtención del pago son de cuenta del deudor; lo anterior sin perjuicio de lo estipulado por la entidad aseguradora o afianzadora en sus manuales de cobranza, y aquello que el Juez ordenare acerca de las costas judiciales.

VIGÉSIMA NOVENA. EL ARRENDATARIO acepta desde ahora que todas las comunicaciones que sean emitidas por LOS ARRENDADORES que estén dirigidas a el y que tengan relación directa con el presente contrato de arrendamiento serán parte integral del mismo y tendrán plenos efectos legales.

TRIGÉSIMA. VENTA. El ARRENDATARIO se compromete a desocupar el inmueble en un término no mayor a dos (02) meses en caso de venta del inmueble, contados a partir de la fecha en que sea notificado por LOS ARRENDADORES. En caso de incumplimiento, responderá por la cláusula penal, las acciones de restitución, cobro ejecutivo y perjuicios.

TRIGÉSIMA PRIMERA. AUTORIZACIÓN. El ARRENDATARIO autoriza expresamente a LOS ARRENDADORES y a su eventual cesionario o subrogatorio para incorporar, reportar y consultar en bancos de datos la información que se relacione con este contrato o que de él se derive.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Se entienden incorporadas a este contrato todas las disposiciones legales, comerciales vigentes y demás normas concordantes del Código Civil, Código de Comercio y Código General del Proceso.

TRIGÉSIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia que surja entre las partes, por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo o liquidación del presente contrato, se someterá en primer lugar a un arreglo directo por las partes. Para tales efectos, las partes podrán disponer de un término de cinco (5) días hábiles para resolver la controversia, contados a partir del momento en el cual la parte que suscito el conflicto, lo haya puesto en conocimiento de la otra parte. Si transcurrido el anterior termino, subsiste las diferencias entre las partes, las mismas podrán ser sometidas, por un término de diez (10) días hábiles adicionales, a mecanismos alternativos para la solución de controversias como la conciliación, transacción o amigable composición. Si las etapas anteriores se frustran, las diferencias, en forma definitiva serán sometidas al conocimiento y decisión de la vía judicial, según corresponda. Lo anterior sin perjuicio que las partes de común acuerdo decidan realizar un arreglo directo.

TRIGÉSIMA CUARTA. El ARRENDATARIO declara haber leído y comprendido en su integridad el contenido del presente contrato de arrendamiento y manifiesta su aceptación a las condiciones, obligaciones y responsabilidad incluidas.

TRIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales derivados del presente contrato se entenderá que EL ARRENDATARIO y LOS ARRENDADORES recibirán notificaciones judiciales o extrajudiciales, a las siguientes direcciones:

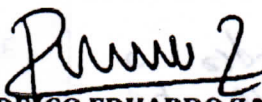
PARTE	DIRECCIÓN
ARRENDADORES	RODRIGO EDUARDO ZAMBRANO CABRERA - Representante Legal de ATOZ S.A.S. - Dirección de notificación: Calle 36 No. 17 - 56 oficina 3-12 c.c. Omnicentro - Bucaramanga. Correo electrónico: gerenciageneral@atozsas.com
	FABRICIO ANTONIO MONROY TÉLLEZ - Dirección de notificación: Carrera 27 No. 48-49 Bucaramanga. Correo electrónico: fabrymonroy1@hotmail.com
ARRENDATARIO	ORLANDO CELIS SALAZAR - Representante Legal de CORPORACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DEL ORIENTE. Dirección de notificación: Calle 41 No. 10-30. Correo electrónico: rector@tecnologicadeloriente.edu.co

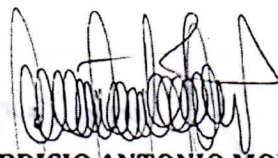
PARÁGRAFO ÚNICO: Cada parte se obliga a informar por escrito a la otra parte, sobre el cambio de dirección para recibir las notificaciones.

TRIGÉSIMA SEXTA. VALIDEZ. El presente contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento del mismo inmueble y solamente podrá ser modificado por las partes de manera escrita.

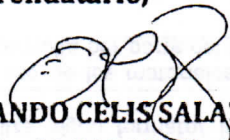
Para constancia el presente contrato es suscrito en la ciudad de Bucaramanga, el primer (01) día del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las partes.

Los arrendadores


RODRIGO EDUARDO ZAMBRANO CABRERA
C.C. No. 1.136.886.882 de Bogotá D.C.
R.L ATOZ SAS
Nit. 804.011.257-1


FABRICIO ANTONIO MONROY TELLEZ
C.C. No. 79.122.266 de Fontibón

El arrendatario,


ORLANDO CELIS SALAZAR
C.C. No. 91.508.183 de Bucaramanga
R.L TECNOLÓGICA DEL ORIENTE
Nit. 804.006.527-3